

소장

사건명: 대여금 청구의 소

원고: 김대출 (서울 강남구 ...)

피고: 이채무 (서울 송파구 ...)

청구취지

1. 피고는 원고에게 금 30,000,000원 및 이에 대하여 2024. 3. 1.부터
다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청구원인

1. 원고는 2024. 2. 1. 피고에게 금 3,000만 원을 변제기 2024. 8. 1.,
이자 월 1%로 정하여 대여하였다.
2. 그러나 피고는 변제기가 지나도록 원금과 이자를 전혀 변제하지 않고 있다.
3. 이에 원고는 대여금의 반환을 구하기 위하여 이 사건 소를 제기한다.

입증방법

갑 제1호증 차용증서

갑 제2호증 계좌이체내역

2024. 9. 5.

원고 김대출

서울중앙지방법원 귀중

답 변 서

사건: 2024가단123456 대여금

원고: 김대출

피고: 이채무

청구취지에 대한 답변

- 원고의 청구를 기각한다.
- 소송비용은 원고가 부담한다.

청구원인에 대한 답변

- 피고가 2024. 2. 1. 원고로부터 3,000만 원을 빌린 사실은 인정한다.
- 다만 피고는 2024. 7. 15. 원고의 계좌로 1,000만 원을 송금하여 일부를 변제하였으므로, 남은 채무는 2,000만 원이다.
- 또한 이자 약정은 연 12%가 아니라 무이자였다.

입증방법

을 제1호증 이체확인증 (2024. 7. 15. 1,000만 원)

2024. 10. 20.

피고 이채무

서울중앙지방법원 귀중

변 론 기 일 통 지 서

사건 2024가단123456 대여금

다음과 같이 변론기일이 지정되었으므로 통지합니다.

일시: 2025. 1. 15. 14:00

장소: 서울중앙지방법원 제405호 법정

판 결

사건 2024가단123456 대여금

원고 김대출 / 피고 이채무

변론종결 2025. 2. 12.

판결선고 2025. 2. 26.

주문

1. 피고는 원고에게 금 30,000,000원 및 이에 대한 지연손해금을 지급하라.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

이유 요지

피고는 1,000만 원을 변제하였다고 주장하나, 제출된 을 제1호증만으로는 그 송금이 이 사건 대여금의 변제로 이루어졌다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고의 청구는 이유 있어 인용한다.

판결정본 송달일: 2025. 3. 4.